

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

3^{ra}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1081

13 de febrero de 2026

Presentado por el señor *Matías Rosario*

Referido a la Comisión

LEY

Para enmendar el Artículo 259 de la Sección Primera del Capítulo I del Título IV de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, a fin de incluir como modalidad, dentro de la tipificación del delito de Soborno, el requerimiento o solicitud de pago, división o reembolso de parte del salario o compensación por parte de un subalterno, contratista o proveedor a algún funcionario público, funcionario electo, jefe de agencia o persona con autoridad para nombrar o aprobar contratos, que le haya designado a dicho puesto para sí o un tercero; y establecer como pena la restitución y cárcel.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de Puerto Rico estableció una política pública enérgica contra la corrupción bajo los preceptos acuñados por la Ley Núm. 2-2018, según enmendada, conocida como “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”. Este Código reconoce que la corrupción está inmersa en todas las estratas de la sociedad puertorriqueña, y que el impacto en la función pública es uno de los escollos que se afronta para la obtención de servicios eficientes y de alta calidad. Razón por la cual, se decretó una política pública que no tolera bajo ninguna circunstancia a la corrupción.

En aras de suprimir los actos constitutivos de corrupción, se fomenta la concentración de esfuerzos de todos los componentes del Estado, para prevenir, indagar y procesar dichos actos. Asimismo, se fortifican protecciones a todo denunciante de este

tipo de acto, de forma tal, que se asegure un mecanismo sin mácula para denunciar la corrupción, y que la ley pueda ser imputada. Particularmente, en el Artículo 3.2 de la Ley Núm. 2, *supra*, se detallan las obligaciones y responsabilidades a nivel ético de las personas, servidores públicos, así como ex servidores públicos de las distintas agencias de la Rama Ejecutiva o los miembros de su unidad familiar. Entre ellas, se encuentra: cuando directa o indirectamente, se reciba algún regalo, bienes de valor monetario, contribuciones, gratificaciones, favores, servicios, donativos, préstamos, o participación en alguna entidad mercantil o negocio jurídico; y solicitar de forma directa o indirecta a un funcionario, servidor o empleado público que represente intereses privados, ejercer alguna influencia para obtener contratos, el pago de reclamaciones, permisos, licencias u autorizaciones donde estos tengan intereses privados.

Como podemos apreciar, este Código Anticorrupción establece las pautas que seguirán los servidores públicos. Para que estas sean efectivas, se dispone en el Artículo 3.7 de la Ley Núm. 2, *supra*, sanciones en forma de multas y penalidades de ser encontrado incurso en algún delito. También se facilita dentro de las penas la restitución, prestar servicios comunitarios, suspensión de licencias, permisos y autorizaciones. Enfatizamos que las penalidades aquí dispuestas no impiden que se tomen otras acciones contra la persona en términos profesionales, e incluso en otras sanciones penales por un acto constitutivo de delito. Es necesario puntualizar, debido a los últimos esquemas y actos de corrupción acaecidos en Puerto Rico, que indubitadamente el “kickback” o pago indebido por contragolpe originado por funcionarios públicos esté vedado completamente por nuestro ordenamiento jurídico.

Ante esta política pública, la Asamblea Legislativa estima indispensable incluir dentro de los comportamientos proscritos como soborno por la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, el requerimiento o solicitud de pago, división o reembolso de parte del salario o compensación por parte de un subalterno, contratista o proveedor a algún funcionario público, funcionario electo, jefe

de agencia o persona con autoridad para nombrar o aprobar contratos, que le haya designado a dicho puesto para sí o un tercero.

DECRÉTASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Artículo 1.- Se enmienda el Artículo 259 de la Sección Primera del Capítulo I del Título IV de la Ley Núm. 146-2012, según enmendada, para que se lea como sigue:

“TÍTULO IV

DELITOS CONTRA LA FUNCIÓN GUBERNAMENTAL

CAPÍTULO I

DELITOS CONTRA EL EJERCICIO GUBERNAMENTAL SECCIÓN PRIMERA

De los delitos contra el ejercicio del cargo público

Artículo 250.- Enriquecimiento ilícito.

...

Artículo 251.- Enriquecimiento injustificado.

...

Artículo 252.- Aprovechamiento ilícito de trabajos o servicios públicos.

...

Artículo 253.- Negociación incompatible con el ejercicio del cargo público.

...

Artículo 254.- Intervención indebida en las operaciones gubernamentales.

...

Artículo 255.- Usurpación de cargo público.

...

Artículo 256.- Retención de propiedad.

...

Artículo 257.- Alteración o mutilación de propiedad.

...

Artículo 258.- Certificaciones falsas.

...

Artículo 259.— Soborno.

Todo funcionario o empleado público, jurado, testigo, árbitro o cualquier persona autorizada en ley para tomar decisiones, o para oír o resolver alguna cuestión o controversia que solicite o reciba, directamente o por persona intermedia, para sí o para un tercero, dinero o cualquier beneficio, o acepte una proposición en tal sentido por realizar, omitir o retardar un acto regular de su cargo o funciones, o por ejecutar un acto contrario al cumplimiento regular de sus deberes, o con el entendido de que tal remuneración o beneficio habrá de influir en cualquier acto, decisión, voto o dictamen de dicha persona en su carácter oficial, será sancionado con pena de reclusión por un término fijo de ocho (8) años.

(a) Cuando el autor sea un funcionario público, árbitro o persona autorizada en ley para oír o resolver una cuestión o controversia, será sancionada con pena de restitución, y reclusión por un término fijo de quince (15) años.

(b) Cuando el autor sea un funcionario público, funcionario electo, jefe de agencia o cualquier persona con poder para realizar nombramientos y/o aprobar contratos, y tenga designado un subalterno, contratista o proveedor, que fuere seleccionado por éste, y con conocimiento e

1 *intencionalmente solicite, requiera o de alguna forma solicite la división o reembolso de parte del*
2 *salario o compensación del referido subalterno; y/o requiera cualquier tipo de compensación en las*
3 *distintas especies, para sí o un tercero, será sancionada con pena de restitución, y reclusión por un*
4 *término fijo de quince (15) años."*

5 Artículo 2.- Separabilidad.

6 Las disposiciones de esta Ley son separables y si cualquiera de ellas fuere declarada
7 inconstitucional por cualquier tribunal con competencia, dicha declaración no afectará
8 las otras disposiciones contenidas en la Ley.

9 Artículo 3.- Vigencia.

10 Esta Ley comenzara a regir inmediatamente después de su aprobación.